

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 565/2538      นาย ทวีผล ดานุรักษ์  
นาง สมควร ลีฝ่าย

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 243

ป.วิ.อ. มาตรา 15

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ตามคำฟ้องข้อความที่โจทก์กล่าวหาจำเลยว่าเบิกความเท็จคือข้อความว่าโจทก์  
ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งความจริงเป็นกรณีที่โจทก์มอบเช็คให้ภริยาโจทก์นำไป  
ให้จำเลยยึดถือเป็นประกันการเล่นแชร์แต่ศาลล่างทั้งสองกลับวินิจฉัยโดยถือ  
ข้อความว่าจำเลยมอบเช็คให้ จ. ไปเรียกเก็บเงินแทนซึ่งความจริง จ.เป็นผู้ทรงเช็ค  
แท้จริงจึงเป็นเรื่องนอกประเด็นการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีมิได้ปฏิบัติตาม  
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการพิพากษาคดี

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา175,177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญามาตรา177จำคุก3เดือนคำขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาตามประมวล  
กฎหมายอาญามาตรา177เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น  
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้  
ส่งจ่ายเช็คฉบับพิพาทตามเอกสารหมายเลข.7ลงวันที่10เมษายน2533และเช็คฉบับดัง  
กล่าวตกมาอยู่ที่จำเลยเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวมีการนำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร  
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินต่อมาเมื่อวันที่20มิถุนายน2533จำเลยจึงเป็นโจทก์ฟ้อง  
โจทก์ในคดีนี้ในข้อหาฐานความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการ  
ใช้เช็คพ.ศ.2497มาตรา3และจำเลยได้เบิกความเป็นพยานในการไต่สวนมูลฟ้องคดี  
ดังกล่าวซึ่งต่อมาศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวโจทก์จึงมาฟ้องจำเลยเป็น  
คดีนี้ในข้อหาว่าฟ้องเท็จและเบิกความเท็จสำหรับในข้อหาฐานฟ้องเท็จคดีได้ยุติไป  
แล้วยังคงมีปัญหาคงต้องพิจารณาเฉพาะข้อหาฐานเบิกความเท็จซึ่งในข้อหานี้โจทก์  
บรรยายฟ้องในคำฟ้องข้อ2ของโจทก์ว่า"ข้อ2ต่อมาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2533เวลา  
กลางวันจำเลยนี้ซึ่งเป็นพยานโจทก์ในคดีอาญาดังกล่าวในข้อ1ได้บังอาจสาบานตน  
เบิกความต่อศาลจังหวัดเลยด้วยความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาดังกล่าว  
ว่า"เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคม2533ข้าฯได้รับเช็คธนาคาร กรุงไทย จำกัดสาขาเลย  
ลงวันที่10เมษายน2533จำนวนเงิน110,000บาทจากจำเลยชำระหนี้ค่ากู้ยืมเช็คดัง  
กล่าวมีจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คดังกล่าวเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดหรือผู้ถือ

ชลชเหตุเกิดที่ธนาคาร กรุงไทย จำกัดสาขาเลยตำบล กุดป่องอำเภอเมืองจังหวัด  
เลย"ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาภาพถ่ายคำให้การพยานโจทก์(ชั้นใต้สวนมูล  
ฟ้อง)เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข2ซึ่งเป็นความเท็จเป็นข้อสำคัญในคดีอาญาดังกล่าว  
ข้างต้นซึ่งความจริงเมื่อประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2532นาง คำปุ่นดานุรักษ์ภริยา  
ของโจทก์ได้นำเช็คธนาคาร กรุงไทย จำกัดสาขาเลยลงวันที่10เมษายน2533จำนวน  
เงิน110,000บาทหมายเลข3064763ซึ่งจำเลยได้ขอให้โจทก์ออกให้จำเลยยึดถือไว้  
เป็นประกันการเล่นแชร์ที่จำเลยเป็นนายวงแชร์นาง คำปุ่นดานุรักษ์ ภริยาของโจทก์  
เป็นผู้ร่วมเล่นแชร์และแชร์วงดังกล่าวเริ่มเล่นเมื่อวันที่10เมษายน2532ต่อมาจำเลย  
ได้ล้มวงแชร์ดังกล่าวเสียแล้วจำเลยได้โอนเช็คฉบับดังกล่าวชำระหนี้แก่นาง จันทร  
โสภามะละคำฉะนั้นคำให้การของจำเลยจึงเป็นความเท็จ"ฉะนั้นตามคำฟ้องของโจทก์  
ดังกล่าวแสดงว่าข้อความที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยเบิกความเท็จคือข้อความที่จำเลย  
เบิกความว่าโจทก์ออกเช็คชำระหนี้กู้ยืมโดยความจริงเป็นการที่โจทก์มอบเช็คให้  
ภริยาโจทก์นำไปให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันการเล่นแชร์แต่ศาลชั้นต้นกลับ  
พิจารณาพิพากษาคดีโดยถือว่าข้อความที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จคือ  
ข้อความที่จำเลยเบิกความว่าจำเลยมอบเช็คให้นาง จันทรโสภานำไปเรียกเก็บเงินแทน  
แต่ความจริงนาง จันทรโสภานเป็นผู้ทรงเช็คซึ่งเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นจำเลย  
ก็ได้อุทธรณ์ตามประเด็นที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและศาลอุทธรณ์ภาค3ก็ได้วินิจฉัยใน  
ประเด็นที่จำเลยอุทธรณ์จึงเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นเช่นเดียวกันและโจทก์ก็ได้  
ฎีกาว่าจำเลยเบิกความว่าจำเลยเป็นผู้ทรงเช็คในขณะที่ความเป็นจริงจำเลยได้โอน  
เช็คให้แก่นาง จันทรโสภานแล้วอีกศาลฎีกาเห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวกับข้อหาฐานเบิก  
ความเท็จนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย  
การพิพากษาคดีจึงเห็นสมควรให้มีการพิพากษาใหม่เพื่อให้เป็นไปตามลำดับชั้นศาล

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เฉพาะในส่วนที่  
เกี่ยวกับความผิดฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177ให้ศาลชั้น

ต้นพิพาทใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |